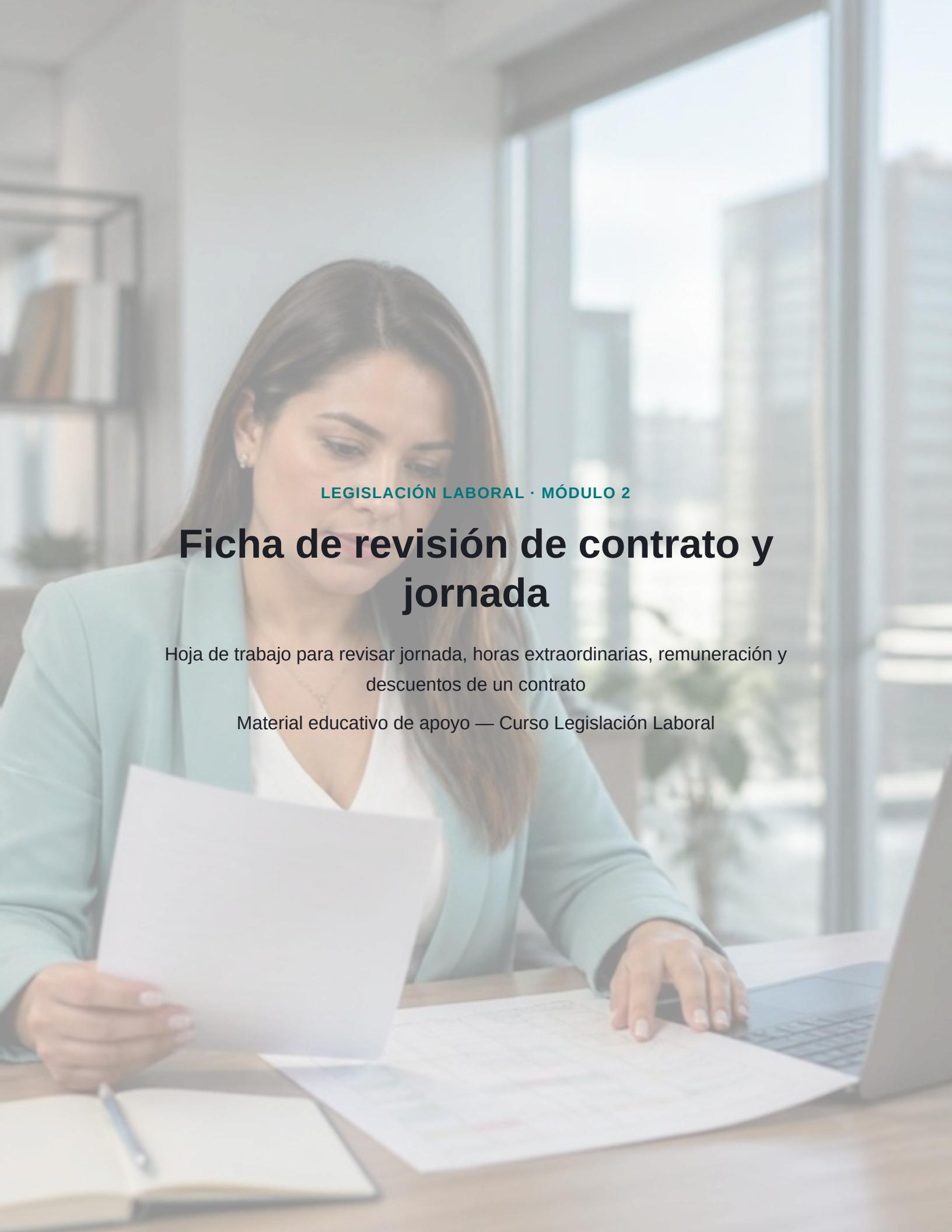


LEGISLACIÓN LABORAL · MÓDULO 2

# Ficha de revisión de contrato y jornada

Hoja de trabajo para revisar jornada, horas extraordinarias, remuneración y descuentos de un contrato

Material educativo de apoyo — Curso Legislación Laboral

# 6 preguntas antes de aprobar un contrato, un horario o una liquidación

Úsalas como filtro inicial. El contrato muestra lo planificado; el registro y la liquidación muestran lo que ocurrió. Revisa ambos lados antes de decidir y completa la ficha de las páginas siguientes.

### ¿Qué jornada se pactó?

Lee la cláusula de jornada del contrato o anexo.

- ¿Cuántas horas semanales?
- ¿En cuántos días?
- ¿Qué horario y colación?

### ¿Respeta los límites vigentes?

En octubre de 2026 rige el límite general de 42 horas.

- No más de 42 horas semanales
- Entre 5 y 6 días
- Máximo 10 horas ordinarias diarias

### ¿Hay una exclusión real?

El art. 22 inc. 2 se aplica según las funciones reales, no según el nombre del cargo.

- ¿Existe control directo y efectivo del trabajo?
- Si no hay exclusión, rige el límite

### ¿Las horas extra están bien pactadas?

Pacto escrito, por una necesidad temporal.

- Máximo 2 horas por día
- Vigencia de hasta 3 meses
- Recargo mínimo de 50%

### ¿Qué se paga y cómo se clasifica?

La naturaleza de un pago depende de su causa y finalidad, no de su nombre.

- ¿Es remuneración (art. 41)?
- ¿Los descuentos tienen fundamento y respetan los topes?

### ¿Qué registro lo demuestra?

El registro de asistencia es la evidencia central de las horas trabajadas (art. 33).

- Libro, reloj control o sistema electrónico autorizado
- Correcciones con trazabilidad

**Antes de aprobar**, compara lo pactado con lo ejecutado: contrato o anexo, horario, registro de asistencia y liquidación deben contar la misma historia.

**Caso para practicar (ficticio)**

Camila, del Equipo de Personas de Horizonte Servicios, recibe un anexo para el equipo de Bodega: «42 horas en cuatro días de 10,5 horas, para tener viernes libre». La jefatura agrega que, si hay mucho trabajo, el equipo puede quedarse una hora más «y salir antes otro día». **Pregunta de apoyo:** ¿qué límites revisarías primero y qué evidencia pedirías?

# Ficha de revisión de contrato y jornada

Completa cada sección. El objetivo no es emitir una sentencia jurídica, sino ordenar la revisión y detectar qué debería corregirse antes de firmar, aprobar o pagar.

## A. Caso revisado

Persona trabajadora: _____

Cargo y funciones: _____

Área o equipo: _____

Fecha de revisión: _____

### Tipo de contrato

☐ Indefinido

☐ Plazo fijo

☐ Obra o faena

Importa, por ejemplo, para el Seguro de Cesantía: 0,6% de cargo de la persona trabajadora solo en contrato indefinido.

### ¿Qué motivó la revisión?

_____

_____

_____

## B. Jornada pactada

Horas semanales: _____

Días de la semana: _____

Horario de entrada y salida: _____

Colación (duración): _____

Horas ordinarias por día: _____

### Comprueba

☐ No supera 42 horas semanales (límite vigente desde el 26.04.2026).

☐ Se distribuye en no menos de 5 ni más de 6 días.

☐ Ningún día supera 10 horas ordinarias.

☐ La colación es de al menos media hora y no se imputa a la jornada.

☐ La reducción de jornada fue real (bajaron las horas efectivas, no solo el registro).

☐ La reducción no disminuyó las remuneraciones.

## C. ¿La persona está excluida del límite de jornada? (art. 22 inc. 2)

☐ Su cargo es de gerencia, administración o apoderado con facultades de administración.

☐ Trabaja sin fiscalización superior inmediata.

☐ La exclusión se decidió por sus funciones reales, no por el nombre del cargo.

☐ En la práctica no hay un control directo, funcional y efectivamente ejercido sobre su trabajo (Dictamen DT N°252/20).

☐ No concurre ninguna exclusión: rige el límite de 42 horas.



**Recuerda**

Una persona puede ser trabajadora dependiente y, a la vez, estar excluida del límite horario. **Pregunta de apoyo:** ¿qué evidencia muestra cómo se controla realmente su trabajo?

## Observaciones sobre la jornada

_____

_____

# Ficha de revisión de contrato y jornada

### D. Distribución y cambios de jornada

Marca la situación que revisas y comprueba sus reglas.

☐ **Rebaja de 44 a 42 horas con acuerdo** con la persona o con la organización sindical; si no lo hubo, quedan antecedentes de instancias reales de diálogo.

☐ **Rebaja sin acuerdo, jornada de 5 días:** 1 hora menos al término de la jornada en dos días distintos.

☐ **Rebaja sin acuerdo, jornada de 6 días:** 50 minutos en dos días distintos y 20 minutos en un tercer día.

☐ No se fragmentó la rebaja en unidades menores, no se acumuló mensualmente ni se eliminó un día completo.

☐ **Distribución en 4 días:** solo para jornadas de 40 horas o menos, y con máximo 10 horas diarias.

☐ **Promedio semanal (art. 22 bis):** acuerdo, ciclo de hasta 4 semanas, calendario previo, aviso con una semana de anticipación, acuerdo sindical si la persona está afiliada, ninguna semana sobre 45 horas.

### E. Horas extraordinarias

☐ Hay pacto escrito.

☐ Atiende una necesidad o situación temporal de la empresa.

☐ Vigencia no superior a 3 meses (renovable si persiste la causa).

☐ No más de 2 horas extraordinarias por día.

☐ La faena no perjudica la salud.

☐ Recargo de al menos 50% sobre el sueldo convenido.

☐ Se pagan con las remuneraciones del período en que se trabajaron.

☐ Las horas trabajadas en exceso con conocimiento del empleador se pagan, aunque no haya pacto.

☐ Si se compensan con feriado: acuerdo escrito, hasta 5 días hábiles al año, uso dentro de 6 meses.

### Calcula el valor de la hora extraordinaria (sueldo mensual)

Fórmula DT: **(sueldo ÷ 30 × 28) ÷ (horas semanales × 4) × 1,5**. Con 42 horas semanales equivale a **sueldo × 0,0083333**.
Ejemplo ficticio: sueldo $840.000 y 42 horas → valor hora extra $7.000; 4,5 horas extra → $31.500.

| Sueldo mensual | Horas semanales | Valor hora extra | Horas extra | Total a pagar |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

⚠ **Señal de alerta**
Sobretiempo que se repite todos los meses. **Pregunta de apoyo:** ¿hay que revisar dotación, turnos o cargas en vez de renovar el pacto?

⚠ **Señal de alerta**
«Sal antes otro día» a cambio de horas extra. **Pregunta de apoyo:** ¿existe un pacto escrito de compensación con feriado?

# Ficha de revisión de contrato y jornada

### F. Remuneración pactada y pagada

Anota cada haber y clasifícalo por su causa y finalidad.

| Haber | Monto | ¿Remuneración? |
|---|---|---|
| | | ☐ Sí ☐ No |
| | | ☐ Sí ☐ No |
| | | ☐ Sí ☐ No |
| | | ☐ Sí ☐ No |
| | | ☐ Sí ☐ No |

☐ Los bonos que premian resultados se tratan como remuneración imponible, aunque se llamen «no imponibles».

☐ Colación, movilización, viáticos y devoluciones de gastos cumplen realmente esa finalidad y tienen un monto razonable.

☐ No se eliminó unilateralmente un bono pagado de forma permanente.

### G. Descuentos

☐ **Legales:** AFP 10% + comisión; salud 7% o plan de isapre si es mayor; Seguro de Cesantía 0,6% solo en contrato indefinido.

☐ No se descuentan del sueldo aportes de cargo del empleador (cesantía 2,4% o 3%; cotización Ley 21.735 de 3,5%).

☐ **Convencionales:** cuentan con acuerdo escrito.

☐ Los pagos de cualquier naturaleza no superan el 15% de la remuneración total.

☐ Los convencionales, en conjunto, no superan el 45%.

☐ No hay descuentos prohibidos (art. 58): herramientas, arriendo, luz, agua, medicinas, atención médica, multas no autorizadas, robos o daños de terceros.

☐ Las multas del reglamento interno no superan el 25% de la remuneración diaria.

### H. Registro de asistencia

☐ Existe libro de asistencia, reloj control o sistema electrónico (art. 33).

☐ El sistema electrónico cumple la Res. Ex. DT N°38 de 2024.

☐ Cada marcación queda registrada y la persona recibe comprobante.

☐ Las correcciones están justificadas y conservan la marcación original.

☐ La fiscalización puede acceder a la información.

☐ El registro coincide con el horario pactado; si no, se revisaron las diferencias.

### Diferencias detectadas entre lo pactado y lo registrado

# Ficha de revisión de contrato y jornada

## I. Nivel de riesgo

☐ **Bajo**
Lo pactado y lo ejecutado cumplen los límites; solo faltan ajustes de forma o de archivo.

☐ **Medio**
Faltan pactos escritos, calendarios o antecedentes que podrían generar incumplimiento si no se corrigen.

☐ **Alto**
Se superan límites de jornada o de horas extra, hay horas impagas, descuentos prohibidos o registros alterados.

## J. Evidencia que debería quedar

☐ Contrato y anexos firmados
☐ Horario o calendario de turnos
☐ Acuerdo de rebaja o constancia de las instancias de diálogo
☐ Pacto escrito de horas extraordinarias
☐ Registro de asistencia y comprobantes
☐ Liquidaciones de remuneración
☐ Autorizaciones escritas de descuentos
☐ Otra: _____

## K. Acción recomendada

¿Qué debería corregirse, pagarse o documentarse antes de continuar?

_____

_____

_____

_____

_____

_____

**Conclusión**

«La revisión muestra un riesgo relacionado con _____. Antes de aprobar, se debe _____ y dejar evidencia de _____.»

☐ Material educativo de apoyo. No reemplaza asesoría jurídica ni el análisis de las circunstancias concretas de cada caso. Los ejemplos y nombres son ficticios.

Fuentes: Código del Trabajo, arts. 21, 22, 22 bis, 28, 30 a 34, 41, 42, 58 y 157; Ley 21.561 (40 horas); Ley 21.755, art. 24; Ley 21.735 (reforma de pensiones); Ley 19.728 (seguro de cesantía); Resolución Exenta N°38 de 2024 y dictámenes N°142/09, 252/20 y 253/21 de 2026 de la Dirección del Trabajo. Vigentes a octubre de 2026.